



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, गुरुवार, 14 अक्टूबर 1999/1921 सका

New Delhi, Thursday, 14th October 1999/1921 Saka

புது தில்லி, வியாழக்கிழமை 14, அக்டோபர் 1999/1921 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department) New Delhi

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம் (சட்டமியற்றுத் துறை), புது தில்லி

The Translation in Tamil of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), The Anti-Apartheid (United Nations Convention) Act, 1981 (48 of 1981), The Railway Property (Unlawful Prosession), Act, 1966 (29 of 1966), The Presidents Emoluments and Pension Act, 1951 (30 of 1951), The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (36 of 1977), The Dramatic Performances Act, 1876 (19 of 1876), The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954), The Forfeited Deposits Act, 1850 (25 of 1850), The Family Courts Act, 1984 (66 of 1984), The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966), The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), The Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) are hereby published under the Authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under Clause (a) of Section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

துறை விசாரணைகள் (சாட்சிகளை முன்னிலையாகும்படியும் ஆவணங்களை முன்னிலைப்படுத்தும்படியும் கட்டாயப்படுத்துதல்) சட்டம், 1972 (18/1972), இன ஒதுக்கல் ஒழிப்பு (ஐக்கிய நாடுகள் இணங்காறு) சட்டம், 1981 (18/1981), இருப்புர்தியச் சொத்து (சட்ட முரணான உடைமை) சட்டம், 1966 (29/1966), குடியரசுத் தலைவரின் பதவியுதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதியச் சட்டம், 1951 (30/1951), நீர் (மாகத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) மேல்வரிச்சட்டம், 1977 (36/1977), நாடகக்கலை நிகழ்ச்சிகள் சட்டம், 1876 (19/1876), நூல்களையும் செய்தித்தாள்களையும் வழங்குதல் (பொது நூலகங்கள்) சட்டம், 1954 (27/1954), பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வைப்புகள் சட்டம், 1850 (25/1850), குடும்ப நீதி மன்றங்கள் சட்டம், 1984 (66/1984), கடலோடிகள் வருங்கால வைப்பு நிதியச்சட்டம், 1966 (4/1966), வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி அதிகார அமைப்புச் சட்டம், 1985 (2/1986) நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயங்கள் சட்டம், 1985, (13/1985), ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச்சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price Rs. 71.00]

நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயங்கள் சட்டம், 1985

(சட்ட எண் 13/1985)

[1985, பிப்ரவரி 25]

அரசமைப்பின் உறுப்பு 323(அ) வை ஒட்டி ஒன்றியத்தின் அல்லது மாநிலம் எதனின் அலுவற்பாடுகளுடனோ, இந்திய ஆட்சி நிலவரைக்குள் உள்ள அல்லது இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டாள்கையிலுள்ள உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதனின் அல்லது அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையிலுள்ள கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் எதனின் அலுவற்பாடுகளுடனோ தொடர்புடைய அரசுப் பணியங்களுக்கும் பணியடைக்கும் ஆளெடுத்தலும், அவற்றிற்கு அமர்த்தப்பெற்றவர்களின் பணிவரைக்கட்டுகளும் பொறுத்த பூசல்கள், முறையீடுகள் ஆகியவற்றை நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயங்கள் நீதி முறையில் தீர்ப்பதற்கு அல்லது விசாரணை செய்வதற்கு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வுறுவான பொருட்பாடுகளுக்கு வகை செய்வதற்குமானதொரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் முப்பத்து ஆறாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தினால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாகுது:—

அத்தியாயம் I

1. (1) இந்தச் சட்டம், நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயங்கள் சட்டம், 1985 என்று வழங்கப்பெறும்.

குறுந்தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

(2) இது,—

(அ) மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்திற்குத் தொடர்புடையதாக இருக்கிற அளவுக்கு, இந்தியா முழுவதையும்,

(ஆ) மாநிலங்களின் நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயங்களுக்குத் தொடர்புடையதாக இருக்கிற அளவுக்கு ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக இந்தியா முழுவதையும்,

அளாவி நிற்கும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள், மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்திற்குத் தொடர்புடையதாக இருக்கிற அளவுக்கு, மைய அரசாங்கம் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடும் நாளன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

(4) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள், ஒரு மாநிலத்தின் நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றிற்குத் தொடர்புடையதாக இருக்கிற அளவுக்கு, மைய அரசாங்கம் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடும் நாளன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

2. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள்.—

(அ) கடற்படை, தரைப்படை அல்லது வான்ப்படையின் உறுப்பினர் எவருக்கும் அல்லது ஒன்றியத்தின் பிற ஆயுதப்படையினர் எவருக்கும்;

சட்டம், குறித்த
சிலருக்குப்
பொருந்தாது.

(ஆ) [****]

(இ) உச்சநீதிமன்றத்தின் அல்லது உயர்நீதிமன்றம் எதனின் அல்லது அதன் கீழமை நீதிமன்றங்கள் எதனின் அலுவலர் அல்லது பணியாளர் எவருக்கும்,

(ஈ) நாடாளுமன்ற ஈரவைகளில் எதற்குமான செயலகத்தின் பணியாளர் தொகுதியை அல்லது மாநிலச் சட்டமன்றம் எதனின் அல்லது அதன் அவை ஒன்றை அல்லது ஒரு சட்டமன்றத்தைக் கொண்டிருக்கும் ஒன்றியத்து ஆட்சிநிலவரை ஒன்றைப் பொறுத்த நேர்வில், அந்தச் சட்டமன்றத்தின் செயலகத்திற்கான பணியாளர் தொகுதிக்கு அமர்த்தப்பட்டுள்ள எவருக்கும்,

பொருந்துதல் ஆகாது.

1. [கூறு (ஆ) 19/1986 சட்டத்தின் பிரிவு 3-ஆல் விட்டுவிடப்பட்டது]

பொருள்
வரையறைகள்.

3. இந்தச் சட்டத்தில் தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி—

- (அ) “நிருவாகப் பணி உறுப்பினர்” என்பது, கூறு (ஐ)-இன் பொருளின் படி தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் நீதித் துறை உறுப்பினராக இல்லாத ஓர் உறுப்பினர் என்று பொருள்படும்;
- (அஅ) ஒரு மாநிலம் தொடர்பாக “நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம்” என்பது, அந்த மாநிலத்திற்கான நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் என்றும், அல்லது நேர்வுக்கேற்ப அந்த மாநிலம் மற்றும் பிற மாநிலம் அல்லது மாநிலங்கள் எதற்குமான கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் என்றும் பொருள்படும்;
- (ஆ) “விண்ணப்பம்”, என்பது, பிரிவு 19 இன்படி செய்யப்பட்ட ஒரு விண்ணப்பம் என்று பொருள்படும்;
- (இ) “தீர்ப்பாயம் ஒன்று தொடர்பாக குறித்திடப்பட்ட நாள்” என்பது, பிரிவு 4 இன்படியான அறிவிக்கையின் வாயிலாக எந்தத் தேதி முதற்கொண்டு தீர்ப்பாயமானது நிறுவப்பட்டதோ, அந்தத் தேதி என்று பொருள்படும்;
- (ஈ) “உரிய அரசாங்கம்” என்பது—
- (i) மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் அல்லது கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்று தொடர்பாக, மைய அரசாங்கம் என்றும்,
 - (ii) மாநில நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்று தொடர்பாக, மாநில அரசாங்கம் என்றும்,
- பொருள்படும்.
- (உ) “ஆயம்” என்பது, தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் ஆயம் என்று பொருள்படும்;
- (உஅ) “மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம்” என்பது, பிரிவு 4-இன் உட்பிரிவு (1) இன்படி நிறுவப்பட்ட நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் என்று பொருள்படும்;
- (எ) “தலைவர்” என்பது, தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் தலைவர் என்று பொருள்படும்;
- (ஏ) “கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம்” என்பது, பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (3) இன்படி இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்காக நிறுவப்பட்ட ஒரு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் என்று பொருள்படும்;
- (ஐ) “நீதித் துறை உறுப்பினர்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி தீர்ப்பாயம் ஒன்றிற்கு உறுப்பினராகப் பதவியமர்த்தப்பட்டவர்கள் என்று பொருள்படும்; மற்றும் பிரிவு 6 இன் உட்பிரிவு(3) இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட தகுதிப்பாடுகளுள் எவற்றையும் கொண்டிருக்கிற தலைவரை அல்லது துணைத் தலைவர் ஒருவரை உள்ளடக்கும்;
- (ஐஅ) “உறுப்பினர்” என்பது, தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் (அது நீதித் துறையாயினும் அல்லது நிருவாகப் பணியாயினும்) அதன் உறுப்பினர் ஒருவர் என்று பொருள்படும்; மற்றும் தலைவரையும் துணைத் தலைவரையும் உள்ளடக்கும்;
- (ஒ) “அறிவிக்கை” என்பது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட ஓர் அறிவிக்கை என்று பொருள்படும்;
- (ஒஅ) “பணியடை” என்பது, இந்தியாவிற்கு உள்ளே அல்லது வெளியே உள்ள ஒரு பணியடை என்று பொருள்படும்;

- (ஒள) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளினால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்;
- (க) “குடியரசுத் தலைவர்” என்பது, இந்தியக் குடியரசுத்தலைவர் என்று பொருள்படும்;
- (ங) “[***]”
- (ச) “விதிகள்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுத்துரைக்கப்பட்ட விதிகள் என்று பொருள்படும்;
- (ஞ) “பணியம்” என்பது, இந்தியாவிற்கு உள்ளே அல்லது வெளியே உள்ள பணியம் என்று பொருள்படும்;
- (ட) ஒருவர் தொடர்பாக “பணியம் பற்றிய பொருட்பாடுகள்”, என்பது, ஒன்றியத்தின் அல்லது மாநிலம் எதனின் அலுவற்பாடுகளுடனோ, இந்திய ஆட்சி நிலவரைக்குள் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டாளுகையிலுள்ள உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதனின் அல்லது அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாளுகையில் உள்ள கூட்டுறமம் அல்லது சங்கம் ஒன்றின் அலுவற்பாடுகளுடனோ தொடர்புடைய அவரது பணிவரைக்கட்டுகள் தொடர்பான,—
- (i) பணியுதியம் (படித் தொகைகள் உள்ளடங்கலாக) ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற ஓய்வூதிய நலப்பயன்கள்,
- (ii) பணி உறுதியளிப்பு உள்ளடங்கலாக, பதவிக்காலம், பணி முதுநிலை, பதவியைவிட்டு, பதவியிறக்கம், உரிய காலத்திற்கு முன்னரே ஓய்வு மற்றும் வயதுமுதிர்வு ஓய்வு,
- (iii) எந்த வரையிலுமான விடுப்பு,
- (iv) ஒழுங்கு நடவடிக்கைப் பொருட்பாடுகள், அல்லது
- (v) எந்த வகையிலுமான பிற பொருட்பாடு எதுவும்,
- பொறுத்த பொருட்பாடுகள் அனைத்தும் என்று பொருள்படும்;
- (ண) பொருட்பாடு எதன் தொடர்பாகவும், “குறைகளைக் களைதல் குறித்த பணிவிதிகள்” என்பது, குறைகளைவு பொறுத்து அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள, இந்தச் சட்டத்தின்படியானதாக அல்லாத பிற வகையிலான பொருட்பாடுகள் தொடர்பாக குறைகள் எவை தொடர்பான விதிகள், ஒழுங்குறுத்தும் விதிகள், ஆணைகள் அல்லது பிற முறையாவணங்கள் அல்லது ஏற்பாடுகள் என்று பொருள்படும்;
- (ண்ண) “சங்கம்” என்பது, சங்கங்கள் பதிவுச் சட்டம், 1860இன்படி அல்லது மாநிலம் ஒன்றில் அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள நேரிணையான சட்டம் எதன்படியும், பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு சங்கம் என்று பொருள்படும்;
- (த) “உச்ச நீதிமன்றம்” என்பது, இந்தியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் என்று பொருள்படும்;
- (ந) “தீர்ப்பாயம்” என்பது, மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் அல்லது ஒரு மாநில நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் அல்லது ஒரு கூட்டு நிறுவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் என்று பொருள்படும்;
- (ப) “துணைத் தலைவர்” என்பது, தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் துணைத் தலைவர் என்று பொருள்படும்;

1. கூறு (ங) 19/1986 சட்டத்தின் பிரிவு 4ஆல் விட்டுவிடப்பட்டது.

விளக்கம்—இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட துணைத் தலைவர்களைக் கொண்டிருக்கிற தீர்ப்பாயம் ஒன்றினைப் பொறுத்த நேர்வில், இந்தச் சட்டத்தில் துணைத் தலைவர் என்னும் சுட்டுகைகள், அந்தத் துணைத் தலைவர்களுள் ஒவ்வொருவருக்குமான சுட்டுகையாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் II

தீர்ப்பாயங்களையும் அவற்றின் ஆயங்களையும் நிறுவுதல்

நிருவாகப்பணித்
தீர்ப்பாயங்ளை
நிறுவுதல்.

4. (1) மைய அரசாங்கமானது, இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகாரஅடைவினைச் செலுத்துவதற்காக, மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் என்று அழைக்கப்பெறும் நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றை அறிவிக்கை வாயிலாக நிறுவுதல் வேண்டும்.

(2) மைய அரசாங்கமானது, மாநில அரசாங்கம் எதனிடமிருந்தும் பெறப்பட்ட இதற்கான வேண்டுதலின்பேரில், இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ அந்த மாநிலத்திற்கான நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரவரம்பு அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகாரஅடைவினைச் செலுத்துவதற்காக (மாநிலத்தின் பெயர்) என்று அழைக்கப்பெறும் மாநிலத்திற்கான நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றினை அறிவிக்கை வாயிலாக நிறுவலாம்.

(3) இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள், உட்பிரிவு (2)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், மற்றும் அந்த மாநிலங்கள் எதிலும் அல்லது அனைத்திலும் இந்த உட்பிரிவின்படி நிறுவப்பட்ட தீர்ப்பாயங்கள் இருந்தபோதிலும், அதே நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயமானது, அந்த உடன்பாட்டில் பங்குவகிக்கும் மாநிலங்கள் ஒவ்வொன்றுக்குமான நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயமாக இருக்கும் என்பதற்கான உடன்பாடு ஒன்றைச் செய்து கொள்ளலாம். மற்றும் அந்த உடன்பாட்டிற்கு மைய அரசாங்கம் ஒப்பேற்பளித்து, அது, இந்திய அரசிதழிலும் அந்த மாநிலங்களில் ஒவ்வொன்றின் அதிகாரமுறை அரசிதழிலும் வெளியிடப்படுமாயின், மைய அரசாங்கமானது, இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பு அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகாரஅடைவுகளைச் செலுத்துவதற்கு, கூட்டு நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றை அறிவிக்கை வாயிலாக நிறுவலாம்.

(4) உட்பிரிவு (3)இன் படியான உடன்பாடு ஒன்று, கூட்டு நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் பெயர், கூட்டு நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர், துணைத் தலைவர், மற்றும் பிற உறுப்பினர்களைத் தெரிவு செய்கையில், பங்கு வகிக்கும் மாநிலங்கள் இணைந்திருக்கலாகும் முறை, தீர்ப்பாயத்தின் ஆயம் அல்லது ஆயங்கள் எந்த இடங்களில் அமர வேண்டுமோ அந்த இடங்கள், கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்திற்குத் தொடர்பான செலவினங்களைப் பங்கு வகிக்கும் மாநிலங்கள் தங்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஆகியவை குறித்த வகையங்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும் மற்றும், அந்த உடன்பாட்டினைச் செல்திறப்படுத்துவதற்குத் தேவையானதாகவோ உகந்ததாகவோ கொள்ளப்படலாகிற இந்தச் சட்டத்திற்கு முரணாக இல்லாத அத்தகைய பிற துணைவுறு, சார்வுறு மற்றும் விளைவுறு வகையங்களையும்கூட கொண்டிருக்கலாம்.

(5) இந்தப் பிரிவின் மேலே கண்ட வகையங்களில் அல்லது பிரிவு 5இன் உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், மைய அரசாங்கமானது,—

- (அ) உட்பிரிவு (2)இன்படி அந்த மாநிலத்திற்காக நிறுவப்பட்ட மாநில நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் ஆயம் அல்லது ஆயங்களின்
 - உறுப்பினர்கள் அனைவரையும், அல்லது அவர்களில் எவரையும், மாநில அரசாங்கம், எதனின் ஒருங்கிணைவுடன், அந்த மாநிலம் பொறுத்த மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்தின் ஆயம் அல்லது ஆயங்களின் உறுப்பினர்களாக அறிவிக்கை வாயிலாக பெயர் குறித்து அமர்த்தலாம்; மற்றும் அவர், இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவுகளைச் செலுத்திவருவார்;

(ஆ) மாநில அரசாங்கம் எதனிடமிருந்தும் இதற்கெனக் கோரிக்கையொன்று பெறப்படுவதன்பேரில், அந்த மாநிலத்தில் செயல்படும் மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் ஆயம் மற்றும் ஆயங்களின் உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் அல்லது அவர்களுள் எவரையும், அந்த மாநிலத்திற்கான மாநில நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் ஆயம் அல்லது ஆயங்களின் உறுப்பினர்களாக அறிவிக்கை வாயிலாகப் பெயர் குறித்தமர்த்தலாம்; மற்றும் அவர், இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவினைச் செலுத்திவருவார்;

மற்றும் அவ்வாறு பெயர்குறித்தமர்த்துதலின் பேரில், நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் ஆயம் அல்லது ஆயங்கள் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் ஆயம் அல்லது ஆயங்கள், அனைத்துக் கூறுகளிலும் அரசமைப்பின் உறுப்பு 323(அ)வினாலும் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களின்படியும் நிறுவப்பட்ட மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் அல்லது அந்த மாநிலத்திற்கான மாநில நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயமாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(6) உட்பிரிவு (5)இன்படியான அறிவிக்கை ஒவ்வொன்றும், மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கும் மாநில நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கும் பொதுவான உறுப்பினர்கள் தொடர்பான செலவினங்களை, தொடர்புடைய மாநிலத்திற்கும் மைய அரசாங்கத்திற்கும் இடையே பகிர்ந்து கொள்வதற்காகவும், தேவையானதாகவோ உகந்ததாகவோ கொள்ளப்படலாகிற இந்தச் சட்டத்திற்கு முரணானதாக இல்லாத பிற சார்வுறு மற்றும் விளைவுறு வகையங்களுக்கும்கூட வகை செய்தல் வேண்டும்.

5. (1) தீர்ப்பாயம் ஒவ்வொன்றும், உரிய அரசாங்கம் தக்கதெனக் கொள்ளும் ஒரு தலைவரையும் அத்தகைய எண்ணிக்கையிலான துணைத் தலைவர்களையும், நீதித்துறை மற்றும் நிருவாகப்பணி உறுப்பினர்களையும் கொண்டதாக இருக்கும்; மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, அவற்றிற்கான ஆயங்களினால், தீர்ப்பாயத்தின் அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள், அதிகார அடைவுகள் ஆகியவை செலுத்தப்படலாம்.

தீர்ப்பாயங்
களையும்
அவற்றின்
ஆயங்களையும்
அமைத்தல்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, ஓர் ஆயமானது, நீதித்துறை உறுப்பினர் ஒருவரையும் நிருவாகப்பணி உறுப்பினர் ஒருவரையும் கொண்டதாக இருக்கும்.

(3) [***]

(4) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், தலைவர்—

(அ) அவர் பதவியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஆயத்தின் நீதித்துறை உறுப்பினரது அல்லது நிருவாகப்பணி உறுப்பினரது பதவிப்பணிகளை ஆற்றிவருவதுடன் கூட, பிற ஆயம் எதனின் நீதித்துறை உறுப்பினரது அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, நிருவாகப்பணி உறுப்பினரது பதவிப்பணிகளையும் ஆற்றிவரலாம்;

(ஆ) ஓர் ஆயத்தில் இருந்து துணைத் தலைவரை அல்லது பிற உறுப்பினரை மற்றோர் ஆயத்திற்கு மாற்றலாம்;

(இ) ஆயம் ஒன்றிற்கு அமர்த்தப்பட்ட துணைத் தலைவர் அல்லது நீதித்துறை உறுப்பினர் அல்லது நிருவாகப்பணி உறுப்பினர், மற்றோர் ஆயத்தின் துணைத் தலைவர் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, நீதித்துறை உறுப்பினரின் அல்லது நிருவாகப் பணி உறுப்பினரின் பதவிப் பணிகளையும்கூட ஆற்றுவதற்கு அதிகாரமளிக்கலாம்; மற்றும்

¹ உட்பிரிவு (3), 19/1986 சட்டத்தின் பிரிவு 6ஆல் விட்டுவிடப்பட்டது.

(ஈ) உள்ளடங்கியுள்ள பிரச்சினைகளின் தன்மையினைக் கருத்திற்கொண்டு, அவரது கருத்தின்படி அல்லது மைய அரசாங்கத்தினால் இதற்கெனச் செய்யப்பட்ட விதிகளின்படி, இரண்டுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் அடங்கிய ஆயம் ஒன்றினால் முடிவு செய்யப்படுவதை வேண்டுமென்றாலும் வழக்கு எதனையும் அல்லது வழக்குகள் எவற்றையும் உறுதி செய்யும் நோக்கத்திற்காக, அவர் பொருத்தமெனக் கொள்ளலாகும் பொதுவான அல்லது சிறப்பான ஆணைகளைப் பிறப்பிக்கலாம்:

வரம்புரையாக—இந்தக் கூறினை ஒட்டி அமைக்கப்படும் ஆயம் ஒவ்வொன்றும், குறைந்தது நீதித்துறை உறுப்பினர் ஒருவரையும் நிருவாகப்பணி உறுப்பினர் ஒருவரையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(5) ¹***]

(6) இந்தப் பிரிவுகள் மேலே கண்ட வகையங்களில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறு இருப்பினும், தனியொரு உறுப்பினர் அடங்கிய ஓர் ஆயமாக பதவிப் பணியாற்றுவதற்கும், அத்தகைய வழக்குகளின் வகைகள் அல்லது தலைவர் பொதுவான அல்லது சிறப்பான ஆணை வாயிலாகக் குறித்துரைக்கலாகிற வழக்குகளின் வகைகள் தொடர்பான அத்தகைய பொருட்பாடுகள் பொறுத்துத் தீர்ப்பாயத்தின் அதிகாரவரம்பினை, அதிகாரங்களை மற்றும் அதிகார அடைவினைச் செலுத்துவதற்கு தலைவர் அல்லது இதற்கெனத் தலைவரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பிற உறுப்பினர் தகுதிமுடையவராக இருப்பார்:

வரம்புரையாக—அத்தகைய வழக்கு அல்லது பொருட்பாடு எதனையும் விசாரணை செய்யும் எந்த நிலையிலும், தலைவருக்கு அல்லது அத்தகைய உறுப்பினருக்கு அந்த வழக்கு அல்லது பொருட்பாடானது, இரண்டு உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஓர் ஆயத்தினால் விசாரிக்கப்பட வேண்டிய தன்மையது என்று தோன்றுமாயின், நேர்வுக்கேற்ப, அந்த வழக்கு அல்லது பொருட்பாடு தலைவரால் மாற்றப்படலாம் அல்லது தலைவர் பொருத்தமெனக் கருதுகிற ஆயத்திற்கு மாற்றப்படுவதாக அவருக்குச் சுட்டுகை செய்யப்படலாம்.

(7) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயங்களின் ஆயங்கள் புது தில்லி (தலைமை ஆயம் என்று குறிக்கப்படுவது) அலகாபாத், கல்கத்தா, சென்னை, பம்பாய் ஆகிய இடங்களிலும் மற்றும் மைய அரசாங்கம் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்துரைக்கும் பிற இடங்களிலும் வழக்கமாக அமரும்.

(8) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, மாநில நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் தலைமை ஆயம் மற்றும் பிற ஆயங்கள், வழக்கமாக எந்த இடங்களில் அமர்த்தல் வேண்டும் என்பதை மாநில அரசாங்கம் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்துரைத்தல் வேண்டும்.

தலைவராக,
துணைத்
தலைவராக
அல்லது பிற
உறுப்பினராக
அமர்த்தப்
படுவதற்கான
தகுதிப்பாடுகள்.

6. (1) நபர் எவரும்,—

(அ) அவர் உயர் நீதிமன்றம் ஒன்றின் நீதிபதியாக இருக்கிறார் அல்லது இருந்திருக்கிறார்,

(ஆ) அவர் துணைத்தலைவர் பதவியைக் குறைந்தது இரண்டாண்டுகள் வகித்திருக்கிறார்,

(இ) ²***]

என்றாலன்றி, தலைவராக பதவி அமர்த்தப்படுவதற்கு தகுதிப்பாடு உடையவர் ஆகார்.

¹[உட்பிரிவு (5) 19/1986 சட்டத்தின் பிரிவு 6ஆல் விட்டுவிடப்பட்டது.]

²[5/1987 சட்டத்தால் விட்டுவிடப்பட்டது.]

(2) நபர் ஒருவர்,—

(அ) அவர், உயர் நீதிமன்றம் ஒன்றின் நீதிபதி ஒருவராக இருக்கிறார் அல்லது இருந்திருக்கிறார், அல்லது

(ஆ) இந்திய அரசாங்கச் செயலாளர் பணியடையை அல்லது இந்திய அரசாங்கச் செயலாளரின் சம்பள விகிதத்திற்குக் குறையாத சம்பளவிகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும் மைய அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள பிற பணியடை எதனையும் குறைந்தது இரண்டாண்டுகள் வகித்திருக்கிறார், அல்லது

(ஆஆ) இந்திய அரசாங்கத்தின் கூடுதல் செயலாளர் பணியடையாக அல்லது மைய அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள இந்திய அரசாங்கத்தின் கூடுதல் செயலாளரின் சம்பள விகிதத்திற்குக் குறையாத சம்பள விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும் பிற பணியடை எதனையும் குறைந்தது ஐந்தாண்டுகள் வகித்திருக்கிறார், அல்லது

(இ) நீதித்துறை உறுப்பினராக அல்லது நிருவாகப் பணி உறுப்பினராக மூன்றாண்டுகளுக்கு குறையாத ஒரு கால அளவுக்குப் பதவி வகித்திருக்கிறார்,

என்றாலன்றி துணைத்தலைவராக பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுதிப்பாடுடையவர் ஆகார்.

(3) நபர் ஒருவர்,—

(அ) உயர் நீதிமன்றம் ஒன்றின் ஒரு நீதிபதியாக இருக்கிறார், அல்லது இருந்திருக்கிறார் அல்லது இருப்பதற்குத் தகுதிப்பாடுடையவராக இருக்கிறார், அல்லது

(ஆ) இந்தியச் சட்டப் பணியத்தில் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் மற்றும் அந்தப் பணியத்தின் தொகுதி-I பதவியொன்றைக் குறைந்தது மூன்றாண்டுகள் வகித்திருக்கிறார்,

என்றாலன்றி, நீதித்துறை உறுப்பினராகப் பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுதிப்பாடுடையவர் ஆகார்.

(3 (அ)) நபர் ஒருவர்,—

(அ) இந்திய அரசாங்கத்தின் கூடுதல் செயலாளர் பணியடையை அல்லது மைய அல்லது ஒரு மாநில அரசாங்கத்தின் கீழுள்ளதும், இந்திய அரசாங்கத்தின் கூடுதல் செயலாளரின் சம்பள விகிதத்திற்குக் குறையாத சம்பள விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதுமான பிற பணியடை எதனையும், குறைந்தது இரண்டாண்டுகள் வகித்திருக்கிறார், அல்லது

(ஆ) இந்திய அரசாங்கத்தின் இணைச் செயலாளர் பணியடையை அல்லது இந்திய அரசாங்கத்தின் இணைச் செயலாளரின் சம்பள விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும் மைய அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள பிற பணியடை எதனையும், குறைந்தது மூன்றாண்டுகள் வகித்திருக்கிறார்,

மற்றும் இவ்விரு நேர்வுகளில் ஏதொன்றிலும், போதுமான நிருவாகப்பணி பட்டறிவைப் பெற்றிருக்கிறார் என்றாலன்றி, நிருவாகப்பணி உறுப்பினராக பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுதிப்பாடுடையவர் ஆகார்.

(4) உட்பிரிவு (7)இன் வகையங்களுக்குட்பட்டு, மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர், துணைத்தலைவர், மற்றும் பிற உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும் குடியரசுத்தலைவரால் பதவியமர்த்தப் பெறுவார்கள்.

(5) உட்பிரிவு (7)இன் வகையங்களுக்குட்பட்டு, மாநில நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் பிற உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும், தொடர்புடைய மாநிலத்தின் ஆளுநரைக் கலந்தாய்வு செய்தபின்னர், குடியரசுத் தலைவரால் பதவியமர்த்தப் பெறுவார்கள்.

(6) பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (3) இன் படி வெளியிடப்பட்ட பங்கு கொள்ளும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையேயான உடன்பாட்டின் வரையரைகளுக்கு உட்பட்டும், உட்பிரிவு (7)இன் வகையங்களுக்கும் உட்பட்டும், கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் பிற உறுப்பினர் ஒவ்வொருவரும், தொடர்புடைய மாநிலங்களின் ஆளுநர்களைக் கலந்தாய்வு செய்த பின்னர், குடியரசுத் தலைவரால் பதவியமர்த்தப்படுதல் வேண்டும்.

விளக்கம்—இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக ஒருவர், மைய அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள பணியடை எதனையும் வகித்திருக்கிற கால அளவினைக் கணக்கிடுகையில், முதலில் சொல்லப்பட்ட பணியடைகள், அதே சம்பள விகிதத்தினை அல்லது கூடுதலான சம்பள விகிதத்தினைக் கொண்டிருக்கிற மைய அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள பிற பணியடை எதுவும் (இந்தச் சட்டத்தின்படியான அலுவல் ஒன்று உள்ளடங்கலாக) சேர்த்துக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(7) இந்தப் பிரிவில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள தகுதிப்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கும் ஒருவரைத் தலைவராக, துணைத்தலைவராக அல்லது உறுப்பினராக பதவியமர்த்தல் எதுவும், இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதியுடன் கலந்தாய்வு செய்த பின்னர் அல்லாமல் செய்யப்படுதல் ஆகாது.

துணைத்
தலைவர் குறித்த
சில நேர்வுகளில்
தலைவராகச்
செயலுறுத்தல்
அல்லது
அவரது
பதவிப்பணிகளை
ஆற்றாதல்.

7.(1) தலைவரின் இறப்பு, பதவி விலகல் அல்லது பிறவாறான காரணத்தின் வாயிலாக, அவரது பதவியில் காலியிடம் எதுவும் ஏற்படுகின்ற நேர்வில், துணைத் தலைவர் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, உரிய அரசாங்கம் இதற்கென அறிவிக்கை வாயிலாக அதிகாரமளிக்கிற அத்தகைய துணைத் தலைவர்களில் ஒருவர், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்க பதவியமர்த்தப்பட்ட புதிய தலைவர் அத்தகைய காலியிடத்தில் அவரது பதவியை ஏற்றுக்கொள்கிற தேதிவரையிலும், தலைவராகச் செயற்படுதல் வேண்டும்.

(2) தலைவர், வாராமையின், நோயின் அல்லது பிற காரணம் எதற்காகவும் அவரது பதவிப்பணிகளை ஆற்ற இயலாதவராய் இருக்கும்போது, துணைத் தலைவர் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, உரிய அரசாங்கம் இதற்கென அறிவிக்கை வாயிலாக அதிகாரமளிக்கும் துணைத் தலைவர்களில் ஒருவர், தலைவர் தமது கடமைகளை மீண்டும் மேற்கொள்ளும் தேதி வரையிலும், தலைவரின் பதவிப் பணிகளை ஆற்றாதல் வேண்டும்.

பதவிக்கான
கால அளவு.

8. தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினர் தமது பதவியை ஏற்றுக்கொள்கிற தேதியில் இருந்து, ஐந்தாண்டுகளுக்கானதொரு கால அளவிற்குப் பதவி வகித்தல் வேண்டும்; ஆனால், மற்றுமொரு ஐந்தாண்டுக்கால அளவிற்கான மறு பதவியமர்த்தத்திற்கும் அவர் தகுமையுடையவர் ஆவார்:

வரம்புரையாக:—தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினர் எவரும்,—

(அ) தலைவர் அல்லது துணைத் தலைவரைப் பொறுத்த நேர்வில், அறுபத்துஐந்து வயதும்,

(ஆ) பிற உறுப்பினர் ஒருவரைப் பொறுத்த நேர்வில், அறுபத்து இரண்டு வயதும்,

நிறைவெய்திய பின்னர் பதவி வகித்தல் ஆகாது.

9.(1) தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினர், குடியரசுத் தலைவருக்குத் தம் கையொப்பமிட்டு எழுத்துவழி அறிவிப்புவாயிலாகத் தெரிவித்து, தமது பதவியைவிட்டு விலகலாம்:

பதவி
விலகலும்
பதவி நீக்கலும்.

வரம்புரையாக:—தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினர் தமது பதவியை உடனடியாக விட்டு விலகுவதற்கு குடியரசுத்தலைவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி, அத்தகைய அறிவிப்பு பெறப்பட்ட தேதியில் இருந்து மூன்று மாதம் கழிவுறும் வரையில் அல்லது உரியவாறு பதவியமர்த்தப்பட்ட ஒருவர், அவரது பின்னவராக அவரது பதவியில் பதவியேற்கிற வரையில் அல்லது அவரது பதவிக் கால அளவு கழிவுறும் வரையில், இவற்றுள் எது மிகவும் முந்தியதோ, அதுவரையில் அவரது பதவியைத் தொடர்ந்து வகித்துவருதல் வேண்டும்.

(2) உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ஒருவரால், தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினருக்கு அவர்களுக்கெதிரான குற்றச்சார்த்துக்கள் அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்து மற்றும் அவர்கள் அந்தக் குற்றச்சார்த்துக்கள் குறித்து விசாரிக்கப்படுவதற்குத் தகுமானதொரு வாய்ப்பினை நல்கிய பின்னர், குடியரசுத் தலைவரால் மெய்ப்பிக்கப்பட்ட நடத்தைக்கேட்டின் அல்லது திறமையின்மையின் காரணத்திற்காக வழங்கப்பட்ட ஓர் ஆணை வாயிலாக அல்லாமல், தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினர் எவரும் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுதல் ஆகாது.

(3) மைய அரசாங்கமானது, தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினரின், உட்பிரிவு (2)இல் சுட்டப்பட்ட நடத்தைக்கேட்டினை அல்லது திறமையின்மையை புலனாய்வு செய்வதற்கான நடைமுறையை, விதிகளின் வாயிலாக ஒழுங்குறுத்தலாம்.

10. தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கத்தக்க வரையூதியங்களும், படித்தொகைகளும் மற்றும் (ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை மற்றும் பிற ஓய்வூதிய நலப்பயன்கள் உள்ளடங்கலாக) அவர்களது பிற பணிவரையுரைகளும், வரைக்கட்டுகளும், மைய அரசாங்கத்தினால் வகுத்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக:—தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினரின் வரையூதியங்களோ, படித்தொகைகளோ அல்லது பிற பணிவரையுரைகளோ, பணிவரைக்கட்டுகளோ அவரது பதவியமர்த்துக்கைக்குப் பின்னர் அவருக்குப் பாதகமாக மாற்றப்படுதல் ஆகாது.

தலைவர்,
துணைத்
தலைவர்
மற்றும் பிற
உறுப்பினர்களின்
வரையூதியங்கள்
மற்றும்
படித்தொகைகள்
மற்றும் பிற பணி
வரையுரைகளும்
வரைக்கட்டுகளும்.

II. பதவி வகிப்பது அற்றுப்போவதன் பேரில்,—

(அ) மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர், இந்திய அரசாங்கத்தின்கீழ் அல்லது மாநில அரசாங்கம் ஒன்றின்கீழ், மேலுமான பணிக்கமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுமையற்றவர் ஆவார்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, மாநில நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் அல்லது கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர், மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக அல்லது துணைத் தலைவராக அல்லது பிற உறுப்பினர் எவருமாக அல்லது பிற மாநில நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் அல்லது கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் எதனின் தலைவராகப் பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுமையுடையவர் ஆவார்; ஆனால், இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள அல்லது மாநில அரசாங்கம் ஒன்றின் கீழுள்ள பிற பணியமர்த்தும் எதற்கும் அன்று;

(இ) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்தின் துணைத் தலைவர், அந்தத் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக அல்லது மாநில நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் அல்லது கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் தலைவராக அல்லது துணைத் தலைவராகப் பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுமையுடையவர் ஆவார்; ஆனால், இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள அல்லது மாநில அரசாங்கம் ஒன்றின் கீழுள்ள பிற பணியமர்த்தம் எதற்கும் அன்று;

அத்தகைய
தலைவர்
முதலியவராக
இருப்பது
அற்றுப்போன
பின்னர் தலைவர்
முதலியோரால்
பதவி
வகிக்கப்படுதல்
குறித்த வகையம்.

- (ஈ) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, மாநில நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் அல்லது மாநில கூட்டு நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் துணைத்தலைவர், அந்தத் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக அல்லது மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் அல்லது பிற மாநில நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்தின் அல்லது கூட்டு நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக அல்லது துணைத் தலைவராகப் பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுமையுடையவர் ஆவார்; ஆனால், இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள அல்லது மாநில அரசாங்கம் ஒன்றின் கீழுள்ள பிற பணியமர்த்தம் எதற்கும் அன்று;
- (உ) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, தீர்ப்பாயம் எதனின் (தலைவர் அல்லது துணைத்தலைவர் அல்லாத பிற) உறுப்பினர் ஒருவர், அத்தகைய தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக அல்லது துணைத் தலைவராக அல்லது பிற தீர்ப்பாயம் எதனின் தலைவராக, துணைத் தலைவராக அல்லது பிற உறுப்பினராகப் பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுமையுடையவர் ஆவார்; ஆனால், இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள அல்லது ஒரு மாநில அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள பிற பணியமர்த்தம் எதற்கும் அன்று;
- (ஊ) தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினர், அவர் எந்த தீர்ப்பாயத்தில் தலைவராக, துணைத்தலைவராக அல்லது பிற உறுப்பினராக இருக்கிறாரோ அதன் முன்பு அவர் தோன்றுதலோ, செயலுறுதலோ, வாதிடுதலோ ஆகாது;

விளக்கம்.—இந்தப் பிரிவின், நோக்கங்களுக்காக, இந்திய அரசாங்கத்தின் கீழுள்ள அல்லது மாநில அரசாங்கம் ஒன்றின் கீழுள்ள பணியமர்த்தமானது, இந்திய ஆட்சி நிலவரைக்குள் இருக்கும் வட்டார மற்றும் பிற அதிகார அமைப்பின் கீழுள்ள அல்லது இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டாள்கையிலுள்ள அல்லது இந்திய அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையிலுள்ள கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் எதனின் கீழுள்ள பணியமர்த்தத்தை உள்ளடக்கும்.

தலைவரின்
நிதி மற்றும்
நிருவாகப்
பணிகளை
அதிகாரங்கள்.

12. தலைவர், உரிய அரசாங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட விதிகளின்படி அவரிடம் உற்றமைந்திருக்கிற நிதி மற்றும் நிருவாகப்பணிக்கான அதிகாரங்களை ஆயங்களின்மீது செலுத்துவார்:

வரம்புரையாக:—தலைவர், தாம் பொருத்தமெனக் கருதுகிற நிதி மற்றும் நிருவாகப்பணிக்கான அதிகாரங்களை, தீர்ப்பாயத்தின் துணைத் தலைவர் அல்லது பிற அலுவலர் எவருக்கும் ஒப்படைவு செய்வதற்கு அதிகாரமுடையவர் ஆவார்; என்ற வரைக்கட்டிற்கு உட்பட்டு துணைத் தலைவர் அல்லது அத்தகைய அலுவலர் ஒப்படைவு செய்யப்பட்ட அத்தகைய அதிகாரங்களைச் செலுத்துகையில், தலைவரின் மேலாட்சி, கட்டாள்கை மற்றும் மேற்பார்வையின்கீழ் தொடர்ந்து செயலுறுத்தல் வேண்டும்.

தீர்ப்பாயத்தின்
பணியாளர்
தொகுதி.

13.(1) உரிய அரசாங்கம், தீர்ப்பாயத்தின் பதவிப்பணிகளை ஆற்றுவதில் உதவுவதற்கு வேண்டுறுத்தப்படும் அலுவலர்களின் மற்றும் பிற அலுவலர்களின் தன்மையினையும் வகையினையும் தீர்மானித்தல் வேண்டும்; மற்றும் தீர்ப்பாயத்திற்கு, அது பொருத்தமெனக் கருதலாகும் அலுவலர்களுக்கும் பிற பணியமர்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் வகை செய்தல் வேண்டும்.

(1அ) தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் அலுவலர்களும் பிற பணியமர்த்தப்பட்டவர்களும் அவர்களது பதவிப்பணிகளைத் தலைவரின் பொதுவான கண்காணிப்பின்கீழ் ஆற்றிவருதல் வேண்டும்.

(2) தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் அலுவலர்களின் மற்றும் பிற பணியமர்த்தப்பட்டவர்களின் வரையறுதிகளும் படித்தொகைகளும் மற்றும் பணிவரைக்கட்டுகளும் உரிய அரசாங்கத்தினால் வகுக்கப்பட்ட விதிகளின் வாயிலாகக் குறித்துரைக்கப்படலாகிறவாறு இருத்தல் வேண்டும்.

அத்தியாயம் III

தீர்ப்பாயங்களின் அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவு

14(1) இந்தச் சட்டத்தில் பிறவாறு தெரிநிலையாக வகைசெய்யப்பட்டவாறு அல்லாமல், மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம்,—

மைய
நிருவாகப்
பணித்
தீர்ப்பாயத்தின்
அதிகார
வரம்பு,
அதிகாரங்கள்
மற்றும்
அதிகார
அடைவு.

(அ) அனைத்திந்திய பணியம் எதற்கும், அல்லது ஒன்றியத்தின் குடியில் பணியம் எதற்கும், அல்லது ஒன்றியத்தின்கீழுள்ள குடியியல் பணியடை ஒன்றிற்கு அல்லது பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய அல்லது பாதுகாப்புப் பணியங்களிலுள்ள பணியடை ஒன்றிற்கு, இரண்டு நேர்விலும் குடியியல் பணியத்திலுள்ள ஒருவரால் நிரப்பப்படும் பணியடை ஒன்றிற்கு ஆளெடுத்தல் மற்றும் ஆளெடுத்தலுடன் தொடர்பான பொருட்பாடுகளில்,

(ஆ) (i) அனைத்திந்திய பணியம் எதனின் உறுப்பினர் ஒருவர், அல்லது

(ii) அனைத்திந்திய பணியம் ஒன்றின் உறுப்பினராக இல்லாத அல்லது கூறு (இ) இல் சுட்டப்பட்ட நபராக இல்லாத ஒன்றியத்தின் குடியியல் பணியம் எதற்கும் அல்லது ஒன்றியத்தின்கீழுள்ள குடியியல் பணியடை எதற்கும் பதவியமர்த்தப்பட்ட ஒருவர், அல்லது

(iii) அனைத்திந்தியப் பணியம் ஒன்றின் உறுப்பினராக இல்லாத அல்லது கூறு (2) இல் சுட்டப்பட்ட நபராக இல்லாத பாதுகாப்புப் பணியங்கள் எதற்கும் அல்லது பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய பணியிடை ஒன்றிற்குப் பதவியமர்த்தப்பட்ட குடியியல் பணியத்திலுள்ள ஒருவர்,

தொடர்புடைய அனைத்துப் பணியப் பொருட்பாடுகளில் மற்றும் ஒன்றியத்தின் அல்லது மாநிலம் ஒன்றின் அலுவற்பாடுகளுடனோ, இந்திய ஆட்சிநிலவரைக்குள் உள்ள அல்லது இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டாள்கையிலுள்ள உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு ஒன்றின், அல்லது அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையிலுள்ள கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் ஒன்றின் அலுவற்பாடுகளுடனோ தொடர்புடைய அத்தகை உறுப்பினர், நபர் அல்லது குடியியல் பணியத்திலுள்ள ஒருவர் தொடர்பாக,

(இ) - மாநில அரசாங்கம் ஒன்றினால் அல்லது உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதனாலும் அல்லது கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் அல்லது பிற குழுமம் எதனாலும் அத்தகைய பணியமர்த்தத்திற்கு மைய அரசாங்கத்தின் பொறுப்பில் எவரது பணியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அந்த நபராக இருக்கிற, கூறு (ஆ) இன் உட்கூறு (ii) அல்லது உட்கூறு (iii) இல் சுட்டப்பட்ட பணியம் அல்லது பணியடை எதிலும் பதவியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒருவர் தொடர்பாக ஒன்றியத்தின் அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்துப் பணியப் பொருட்பாடுகள்,

தொடர்பாக செலுத்தத்தக்க அதிகார வரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவு அனைத்தையும் (உச்சநீதிமன்றம் நீங்கலாக) அனைத்து நீதிமன்றங்களும் குறித்திட்ட நாளன்றும் அதிலிருந்தும் அந்த நாளை ஒட்டி முன்பு செலுத்தியவாறே, செலுத்துதல் வேண்டும்.

விளக்கம்.— ஐயப்பாடுகளை அகற்றுவதற்காக, இந்த உட்பிரிவில் “ஒன்றியம்” என்னும் சுட்டுகைகள், ஒன்றியத்து ஆட்சிநிலவரை ஒன்றிற்கான சுட்டுகைகளையும் கூட உள்ளடக்குவதாகப் பொருள்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் என்று ஈங்கிதனால் விளம்பப்படுகிறது.

(2) மைய அரசாங்கமானது, உட்பிரிவு (3)இன் வகையங்களுக்கு அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகிற தேதி முதற்கொண்டு, மாநில அரசாங்கம் ஒன்றிற்குச் சொந்தமான அல்லது அந்த கட்டாள்கையிலுள்ள உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் ஒன்றாக இல்லாத இந்தியாவின் ஆட்சிநிலவரைக்குள் இருக்கும் அல்லது இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டாள்கையின்கீழுள்ள உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்புகள் மற்றும் அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையிலுள்ள கூட்டுருமங்களுக்கும் அல்லது சங்கங்களுக்கும் பொருந்துமாறு செய்யலாம்:

வரம்புரையாக:—இந்தச் சட்டத்தினால் எதிர்நோக்கப்படும் செயல் திட்டத்தின் இடமாறுகாலத்திற்கு வழிவகுக்கும் நோக்கத்திற்காக, அவ்வாறு செய்வது உகந்தது என்று மைய அரசாங்கம் கருதுமாயின், வெவ்வேறு வகையான அல்லது வகை எதனின் கீழுள்ள வெவ்வேறு வகையினத்திலான உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்புகள் அல்லது கூட்டுருமங்கள் அல்லது சங்கங்கள் பொறுத்து இந்த உட்பிரிவின்படி வெவ்வேறு தேதிகளை அவ்வாறு குறித்துரைக்கலாம்.

(3) இந்தச் சட்டத்தில் பிறவாறு தெரிநிலையாக வகை செய்யப்பட்டவாறு அல்லாமல், மைய நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம்.—

(அ) அத்தகைய சட்டத்தில் பிறவாறு அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுருமம் அல்லது சங்கத்தின் அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய பணியம் அல்லது பணியடை எதற்கும் ஆளெடுத்தல் மற்றும் ஆளெடுத்தலுக்கு தொடர்புடைய பொருட்பாடுகள் தொடர்பாகவும், மற்றும்

(ஆ) உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (அ)இல் அல்லது கூறு (ஆ)இல் சுட்டப்பட்ட நபராக இல்லாத உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுருமம் அல்லது சங்கத்தின் அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய பணியம் அல்லது பணியடை எதிலும் பணியமர்த்தப்பட்ட ஒருவருக்குத் தொடர்புடைய அனைத்துப் பணியப் பொருட்பாடுகள் தொடர்பாகவும் மற்றும் அத்தகைய அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அத்தகையவரின் பணியத்திற்குத் தொடர்பாகவும்,

உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் எதற்கும் இந்த உட்பிரிவின் வகையங்கள் பொருந்துகிற தேதியில் இருந்தும் அது முதற்கொண்டும் அந்தத் தேதியை ஒட்டி முன்பு (உச்ச நீதிமன்றம், நீங்கலாக) அனைத்து நீதிமன்றங்களினாலும், செலுத்தத்தக்க அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவு அனைத்தையும்கூட செலுத்துதல் வேண்டும்.

15. (1) இந்தச் சட்டத்தில் பிறவாறு தெரிநிலையாக வகைசெய்யப்பட்டவாறு அல்லாமல், மாநிலம் ஒன்றிற்கான நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம்.—

(அ) மாநிலத்தின் குடியியல் பணியம் எதற்கும் அல்லது மாநிலத்தின் கீழுள்ள குடியியல் பணியடை எதற்கும் ஆளெடுத்தல் மற்றும் ஆளெடுத்தல் தொடர்பான பொருட்பாடுகள் தொடர்பாகவும்,

(ஆ) [இந்த உட்பிரிவின் கூறு (இ)இல் சுட்டப்பட்டுள்ள நபராக அல்லது பிரிவு 14இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (ஆ)இல் சுட்டப்பட்டுள்ள ஓர் உறுப்பினராக, நபராக அல்லது குடியியல் பணியத்திலுள்ளவராக இல்லாத] மாநிலத்தில் குடியியல் பணியம் எதிலும் அல்லது மாநிலத்தின் கீழுள்ள குடியியல் பணியடை எதிலும் பதவியமர்த்தப்பட்ட ஒருவருக்குத் தொடர்புடைய அனைத்துப் பணியப் பொருட்பாடுகள் மற்றும் மாநிலத்தின் அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அத்தகையவரின் அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் கட்டாள்கையின் கீழுள்ள உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதனின் அல்லது மாநில அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையிலுள்ள கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் எதனின் அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அத்தகையவரின் பணியம் தொடர்பாகவும்,

மாநில
நிருவாகப்
பணித்
தீர்ப்பாயத்தின்
அதிகாரவரம்பு,
அதிகாரங்கள்
மற்றும்
அதிகார
அடைவு.

(இ) மாநில அரசாங்கத்தின் கட்டாள்கையிலுள்ள அல்லது அதற்குச் சொந்தமான அத்தகைய உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுறும் அல்லது சங்கம் அல்லது பிற குழுமம் எதனாலும் அவ்வாறு பதவியமர்த்தப்படுவதற்கு மாநில அரசாங்கத்தின் பொறுப்பில் எவரது பணியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அந்த நபராக இருக்கிற, கூறு (ஆ)இல் சுட்டப்பட்டுள்ள பணியம் அல்லது பணியடை எதிலும் பதவியமர்த்தப்பட்டுள்ள ஒருவர் தொடர்பாக, மாநிலத்தின் அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்து பணியப் பொருட்பாடுகள் தொடர்பாகவும்,

குறித்திட்ட தேதியன்றும் அது முதற்கொண்டும், அந்த நாளை ஒட்டி முன்பு (உச்சநீதிமன்றம் நீங்கலாக) அனைத்து நீதிமன்றங்களாலும் செலுத்தத்தக்க அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவு அனைத்தையும் செலுத்துதல் வேண்டும்.

(2) மாநில அரசாங்கமானது, உட்பிரிவு (3)இன் வகையங்களை அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகும் தேதியிலிருந்து மாநில அரசாங்கத்தின் கட்டாள்கையிலுள்ள அல்லது அதற்குச் சொந்தமான உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்புகள் அல்லது கூட்டுறும்ங்கள் அல்லது சங்கங்களுக்குப் பொருந்தச் செய்யலாம்:

வரம்புடையாக:—இந்தச் சட்டத்தினால் எதிர்நோக்கப்படும் செயல் திட்டத்தின் இடைமாறு காலத்திற்கு வழிவகுக்கும் நோக்கத்திற்காக, அவ்வாறு செய்வது உகந்தது என்று மாநில அரசாங்கம் கருதுமாயின், வெவ்வேறு வகையிலான அல்லது வெவ்வேறு வகை எதனின் கீழுள்ள வெவ்வேறு வகையினத்திலான உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்புகள் அல்லது கூட்டுறும்ங்கள் அல்லது சங்கங்கள் பொறுத்து, இந்த உட்பிரிவின்படி வெவ்வேறு தேதிகளை அவ்வாறு குறித்துரைக்கலாம்.

(3) இந்தச் சட்டத்தில் பிறவாறு தெரிநிலையாக வகைசெய்யப்பட்டவாறு அல்லாமல், மாநிலம் ஒன்றிற்கான நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயமானது,—

(அ) அத்தகைய உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுறும் அல்லது சங்கத்தின் அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய பணியம் அல்லது பணியடை எதற்கும் ஆளெடுத்தல் மற்றும் ஆளெடுத்தலுடன் தொடர்புடைய பொருட்பாடுகள் தொடர்பாகவும், மற்றும்

(ஆ) இந்தப் பிரிவின் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (ஆ)இல் சுட்டப்பட்டுள்ள நபராக அல்லது பிரிவு 14 இன் உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (ஆ)இல் சுட்டப்பட்டுள்ள உறுப்பினராக, நபராக அல்லது குடியியல் பணியத்திலுள்ளவராக இல்லாத பிற அத்தகைய உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுறும் அல்லது சங்கத்தின் அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய பணியம் அல்லது பணியடை எதற்கும் பதவியமர்த்தப்பட்ட ஒருவருக்குத் தொடர்புடைய மற்றும் அத்தகைய அலுவற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அத்தகையவரின் பணியத்துடன் தொடர்புடைய பணியப் பொருட்பாடுகள் தொடர்பாகவும்,

குறித்திட்ட தேதியன்றும் அது முதற்கொண்டும், அந்த நாளை ஒட்டி முன்பு (உச்சநீதிமன்றம் நீங்கலாக) அனைத்து நீதிமன்றங்களாலும் செலுத்தத்தக்க அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவு அனைத்தையும் கூட செலுத்துதல் வேண்டும்.

(4) ஐயப்பாடுகளை அகற்றுவதற்காக, மாநிலம் ஒன்றிற்கான நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்தின் அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவானது, மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் அளவுகிற அல்லது அதனால் செலுத்தத்தக்க அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவு தொடர்பான பொருட்பாடு எதன்மீதும் அளவுதலோ செலுத்தப்படுதலோ ஆகாது.

கூட்டு
நிருவாகப்
பணித்
தீர்ப்பாயத் தின்
அதிகார
வரம்பு,
அதிகாரங்கள்
மற்றும் அதிகார
அடைவு.

16. இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கான கூட்டு நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்று, அத்தகைய மாநிலங்களின் நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயங்களினால் செலுத்தத்தக்க அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவு அனைத்தையும் செலுத்துதல் வேண்டும்.

அவமதிப்பைத்
தண்டிப்பதற்கான
அதிகாரம்.

17. தீர்ப்பாயம் ஒன்று, அதனை அவமதித்தல் பொறுத்து, உயர்நீதிமன்றம் கொண்டிருக்கிறதும் செலுத்தலாகிறதுமான, அதே அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவினை உடையது ஆகும். மற்றும் அவற்றைச் செலுத்தி வரும் மற்றும் இந்த நோக்கத்திற்காக, நீதிமன்றங்கள் அவமதிப்புச் சட்டம், 1971இன் வகையங்கள் பின்வரும் மாற்றமைவுகளுக்கு உட்பட்டு செல்திறம் பெறும்,—

(அ) அதில் உயர் நீதிமன்றம் என்ற கூட்டுகைகள், அத்தகைய தீர்ப்பாயத்திற்கான கூட்டுகை ஒன்றினை உள்ளடக்குவதாகப் பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்;

(ஆ) சொல்லப்பட்ட சட்டத்தின் பிரிவு 15இல் தலைமை வழக்குரைஞர் என்ற கூட்டுகைகள்—

(i) மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் தொடர்பாக, தலைமை வழக்கறிஞர் அல்லது தலைமைச் சட்ட முகவர் அல்லது கூடுதல் தலைமைச் சட்ட முகவர் ஒருவருக்கான கூட்டுகை ஒன்றாக, மற்றும்

(ii) மாநிலம் ஒன்றிற்கான நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்று அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கான கூட்டு நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்று தொடர்பாக அந்த மாநிலம் அல்லது அந்த மாநிலங்களில் எதற்குமான தலைமை வழக்குரைஞர் ஒருவருக்கான கூட்டுகை ஒன்றாக,

பொருள் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

ஆயங்களுக்கு
இடையே
அலுவல்களைப்
பகிர்ந்தளித்தல்.

18.(1) தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் ஆயங்கள் எவையும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, உரிய அரசாங்கமானது, அறிவிக்கை வாயிலாக, அவ்வப்போது தீர்ப்பாயத்தின் ஆயங்களுக்கு இடையேயான அலுவல்களைப் பகிர்ந்தளித்தல் குறித்த வகையங்களைச் செய்யலாம்; மற்றும் ஆயம் ஒவ்வொன்றினாலும் மேற்கொள்ளப்படலாகும் பொருட்பாடுகளையும் குறித்துரைக்கலாம்.

(2) தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் ஆயம் ஒன்றிற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அலுவல்களின் அதிகார எல்லைக்குள் வருகிற பொருட்பாடு எது குறித்தும் வினா எதுவும் எழுமாயின், அது பற்றி அதன் தலைவரின்முடிவே அறுதியானதாக இருத்தல் வேண்டும்.

விளக்கம்.—ஐயப்பாடுகளை அகற்றுவதற்காக, “பொருட்பாடுகள்” என்னும் சொல், பிரிவு 19இன்படியான விண்ணப்பங்கள் உள்ளடக்குகிறது என்று ஈங்கிதனால் விளம்பப்படுகிறது.

அத்தியாயம் IV

நெறிமுறை

19.(1) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் அதிகாரவரம்பிற்குள் உள்ள பொருட்பாடு எதன் தொடர்பான ஆணை ஒன்றினால் குறையுற்ற ஒருவர், அவரது குறையினைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்காக தீர்ப்பாயத்திற்கு விண்ணப்பம் ஒன்றினைச் செய்துகொள்ளலாம்.

தீர்ப்பாயங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள்.

விளக்கம்—இந்த உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக “ஆணை” என்பது,—

(அ) அரசாங்கத்தினால் அல்லது இந்திய ஆட்சிநிலவரைக்குள் உள்ள அல்லது இந்திய அரசாங்கத்தின் கட்டாள்கையின் கீழுள்ள உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பினால் அல்லது அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது அதன் கட்டாள்கையிலுள்ள கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் எதனாலும், அல்லது

(ஆ) கூறு (அ)இல் சுட்டப்பட்ட அலுவலர் ஒருவரால், அரசாங்கத்தின் அல்லது ஊராட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் ஒன்றின் ஓர் அலுவலர், குழு அல்லது பிற குழுவும் அல்லது முகவாண்மையால்,

செய்யப்பட்ட ஓர் ஆணை என்று பொருள்படும்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படியான விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும், மைய அரசாங்கத்தினால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் படிவத்தில் இருத்தல் வேண்டும்; மற்றும் அது அத்தகைய ஆவணங்கள் அல்லது பிற சான்றுகளுடனும், அத்தகைய விண்ணப்பத்தை முன்னிடுதல் பொறுத்து நூறு ரூபாய்க்கு மேற்படாமல், ஏதேனும் இருப்பினும், அத்தகைய கட்டணத்துடனும் மற்றும் நிறைவேற்றுக் கட்டளையைச் சார்வு செய்வதற்கான அத்தகைய பிற கட்டணங்களுடனும் சேர்ந்து போதல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1)இன்படியான விண்ணப்பம் ஒன்றினைப் பெற்றதன் பேரில், தீர்ப்பாயமானது, அந்த விண்ணப்பம் அதனால் நீதிமுறையில் தீர்க்கப்படுவதற்கும் விசாரணை செய்யப்படுவதற்கும் பொருத்தமானதொரு வழக்கு என்று அது தேவையெனக் கருதலாகும் விசாரணையைச் செய்த பின்பு, தெளிவுறக் காணுமாயின், அத்தகைய விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் தீர்ப்பாயம் அவ்வாறு தெளிவுறக்காணாதவிடத்து, அதன் காரணங்களைப் பதிவு செய்த பின்பு, அந்த விண்ணப்பத்தை முதல் நிலையிலேயே தள்ளுபடி செய்யலாம்.

(4) உட்பிரிவு (3)இன்படி தீர்ப்பாயம் ஒன்றினால் விண்ணப்பம் ஒன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதை ஒட்டி முன்பு குறையைத் தீர்ப்பது தொடர்பான முடிவுறா நிலையிலிருக்கும் அத்தகைய விண்ணப்பத்தின் நுதல்பொருள் குறித்த, தொடர்புடைய பழைய விதிகளின்படியான நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றும் அற்றுப்போகும். மற்றும் தீர்ப்பாயத்தினால் பிறவாறாகப் பணிக்கப்பட்டவாறல்லாமல், அத்தகைய பொருட்பாடு தொடர்பான மேல்முறையீடு அல்லது உரையீடு எதுவும், அதன் பின்பு அத்தகைய விதிகளின்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

20. (1) தீர்ப்பாயமானது குறையினைத் தீர்த்தல் குறித்த தொடர்புடைய பணிவிதிகளின்படி, விண்ணப்பம் செய்தவர் அவருக்குக் கிடைக்கத்தக்க தீர்வுழிகள் அனைத்தையும் பயன்படுத்தியிருந்தார் என்று தெளிவுறக்கண்டாலன்றி, அது, விண்ணப்பம் ஒன்றை வழக்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகாது.

பிற தீர்வுழிகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்த்தாலன்றி விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப் படுதல் ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1)இன் நோக்கங்களுக்காக,—

(அ) குறைகள் பொறுத்து அத்தகைய நபரால் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீடு அல்லது உரையீடு எதுவும், அத்தகைய விதிகளின்படி அத்தகைய ஆணையினைப் பிறப்பித்ததற்கு தகுதிமுடைய அரசாங்கத்தினால் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பினால் அல்லது அலுவலரால் அல்லது பிற நபரால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு அறுதியான ஆணை ஒன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்குமாயின், அல்லது

(ஆ) அத்தகைய நபரால் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீடு அல்லது உரையீடு தொடர்பாக, அத்தகைய ஆணையினைப் பிறப்பிப்பதற்குத் தகுதிமுடைய அரசாங்கத்தினால் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பினால் அல்லது அலுவலரால் அல்லது பிற நபரால் அறுதியான ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படாதவிடத்து, அத்தகைய மேல்முறையீடு அல்லது உரையீடு செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்கள் காலஅளவு கழிவுற்றிருக்குமாயின்,

குறையினைத் தீர்த்தல் குறித்த தொடர்புடைய பணிவிதிகளின்படி அவருக்குக் கிடைக்கத்தக்க தீர்வழிகள் அனைத்தையும் நபர் ஒருவர் பயன்படுத்தி இருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(3) விண்ணப்பதாரர் அத்தகைய மனுவினைக் கொடுப்பதற்கான தெரிவு செய்திருந்தாலன்றி, உட்பிரிவுகள் (1) மற்றும் (2)இன் நோக்கங்களுக்காக விண்ணப்பதாரர் ஒருவருக்கு குடியரசுத்தலைவர் அல்லது மாநிலம் ஒன்றின் ஆளுநர் அல்லது பிற பதவியாளர் எவருக்கும் மனு ஒன்றினைக் கொடுப்பதன் வாயிலாகக் கிடைக்கத்தக்க தீர்வழி எதுவும், அவருக்குக் கிடைக்கத்தக்க தீர்வழிகளுள் ஒன்றாகக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

காலவரம் 4.

21. தீர்ப்பாயமானது விண்ணப்பம் ஒன்றினை—

(அ) அறுதியாணை பிறப்பிக்கப்பட்ட தேதியில் இருந்து ஓராண்டுக்குள் விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டிருந்தாலன்றி, குறையினைத் தீர்ப்பது தொடர்பாக பிரிவு 20இன் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (அ)இல் சொல்லப்பட்டவாறு அத்தகைய அறுதியாணை ஒன்று பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தவிடத்தான நேர்வில்,

(ஆ) பிரிவு 20இன் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (ஆ)இல் சொல்லப்பட்டவாறு விண்ணப்பம் அல்லது உரையீடு ஒன்று செய்யப்பட்டிருந்து மற்றும் அத்தகைய அறுதியாணை பிறப்பிக்கப்படாமல் இருந்ததன் பின்பு, ஆறு மாதங்கள் காலஅளவு கழிவுற்றிருக்கிறவிடத்து, சொல்லப்பட்ட ஆறு மாதங்கள் காலஅளவு கழிவுற்ற தேதியில் இருந்து ஓராண்டுக்குள்ளான நேர்வில்,

ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும்,—

(அ) அத்தகைய ஆணை தொடர்பான பொருட்பாடு குறித்து இந்தச் சட்டத்தின்படி, எந்தத் தேதியில் அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் மற்றும் அதிகார அடைவினை தீர்ப்பாயம் செலுத்தத்தக்கதானதோ, அந்தத் தேதியை ஒட்டி முந்திய மூன்றாண்டுக் காலஅளவின்போது எந்த நேரத்திலும் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையொன்றின் காரணத்தின் வாயிலாக எழுந்திருந்த விண்ணப்பம் ஒன்று குறை தொடர்பாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, மற்றும்

(ஆ) உயர் நீதிமன்றம் எதன் முன்பும் சொல்லப்பட்ட தேதிக்கு முன்பு அத்தகைய குறையினைத் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எவையும் தொடரப்படாமல் இருக்கிறவிடத்து,

விண்ணப்பமானது, உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (அ)இல் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, கூறு (ஆ)இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட காலஅளவுக்குள் அல்லது சொல்லப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஆறு மாதக் காலஅளவுக்குள், இவற்றுள் எது பிந்திக் கழிவுறுகிறதோ, அதற்குள் செய்யப்படுமாயின், அது தீர்ப்பாயத்தினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (2)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், விண்ணப்பதாரர் அத்தகைய கால அளவுக்குள் விண்ணப்பஞ் செய்யாதிருந்ததற்குப் போதிய காரணம் கொண்டிருந்தார் என்று தீர்ப்பாயத்தினைத் தெளிவுறக் காணச் செய்வாராயின், உட்பிரிவு (1)இன் கூறு (அ)இல் அல்லது கூறு (ஆ)இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஓராண்டுக்கால அளவிற்கு அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, உட்பிரிவு (2)இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஆறு மாதங்கள் கால அளவிற்குப் பின்னர் விண்ணப்பம் ஒன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்.

22(1) உரிமையியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1908இல் விதிக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறைகளினால் தீர்ப்பாயம் கட்டுப்படுத்தப்படுதல் ஆகாது; ஆனால், இயல்முறை நீதிநெறிகளினால் வழிநடத்தப்படுதல் வேண்டும். மற்றும் இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கும் மைய அரசாங்கத்தினால் வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றிற்கும் உட்பட்டு, தீர்ப்பாயம் விசாரணை செய்வதற்கான அதன் இடங்களையும் காலத்தையும் நிருணயித்தலும், நீதிமன்றப் பொதுவில் அல்லது தனி அறையில் அமர்வது குறித்து முடிவெடுத்தலும் உள்ளடங்கலாக, அதன் சொந்த நெறிமுறைகளை ஒழுங்குறுத்துவதற்கான அதிகாரத்தினை அது உடையது ஆகும்.

தீர்ப்பாயங்களின் நெறிமுறையும் அதிகாரங்களும்.

(2) தீர்ப்பாயம் அதற்குச் செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றையும், இயன்ற அளவு விரைவில், முடிவு செய்தல் வேண்டும்; மற்றும் ஆவணங்களையும் எழுத்துவடிவிலான உரையீடுகளையும் பார்வையிடுவதன் பேரிலும், முன் வைக்கப்படலாகும் வாய்மொழி விவாதங்களைக் கேட்டதன் பின்பும், விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும் முடிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி, தீர்ப்பாயம் அதன் பதவிப்பணிகளை நிறைவேற்றும் நோக்கங்களுக்காக, பின்வரும் பொருட்பாடுகள் குறித்து உரிமைவழக்கு ஒன்றினை விசாரிக்கையில், உரிமையியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1908இன்படி உரிமையியல் நீதிமன்றம் ஒன்றிடம் உற்றமைந்திருக்கிற அதே அதிகாரங்களைத் தீர்ப்பாயம் உடையது ஆகும்; அவையாவன:—

- (அ) நபர் எவரின் வருகைக்கு அழைப்பாணை இடுதலும், வருகையை வற்புறுத்தலும், ஆணைமொழி மீது அவரை விசாரித்தலும்;
- (ஆ) ஆவணங்களை வெளிக்கொணர்வதற்கும் முன்னிலைப் படுத்துவதற்கும் வேண்டுறுத்தல்;
- (இ) ஆணையுறுதி ஆவணத்தின்மீது சான்றுகளைப் பெறுதல்;
- (ஈ) இந்தியச் சான்றுச் சட்டம், 1872இன் பிரிவுகள் 123 மற்றும் 124இன் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, அலுவலகம் எதிலிருந்தும் பொதுப் பதிவணம் அல்லது ஆவணம் அல்லது அத்தகைய பதிவணம் அல்லது ஆவணத்தின்படி எதனையும் கோரிப்பெறுதல்;
- (உ) சாட்சியங்களை விசாரிப்பதற்கு அல்லது ஆவணங்களைப் பரிசீலிப்பதற்குப் பணிப்பாணைகளை இடுதல்;
- (ஊ) அதன் முடிபுகளை மறு ஆய்வு செய்தல்;
- (எ) தவறுகைக்காக உரையீடு ஒன்றைத் தள்ளுபடி செய்தல் அல்லது எதிர் தரப்பினர் இல்லாமலேயே முடிவெடுத்தல்;
- (ஏ) தவறுகைக்காக உரையீடு எதனையும் தள்ளுபடி செய்யும் எதனையும் அல்லது எதிர் தரப்பினர் இல்லாமல் அதனால் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனையும் நீக்குதல்; மற்றும்
- (ஐ) மைய அரசாங்கத்தினால் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

முன்னிலையாகும்
அலுவலர்களைப்
பதவியமர்த்துவதற்குச்
சட்டத்
தொழிலாற்று
நர்கள்,
அரசாங்கம்
முதலியவர்களின்,
உதவியைப்
பெறுவதற்கு
விண்ணப்பதாரருக்குள்ள
உரிமை.

இடைக்கால
ஆணைகளைப்
பிறப்பிப்பது
குறித்த
வரைக்கட்டுகள்.

23.(1) இந்தச் சட்டத்தின்படி தீர்ப்பாயம் ஒன்றிற்கு விண்ணப்பம் ஒன்றைச் செய்யும் நபர் ஒருவர், அவரது வழக்கினைத் தீர்ப்பாயத்தில் முன்னிடுவதற்காக, அவர் தாமே முன்னிலையாகலாம் அல்லது அவர் விரும்பிய சட்டத் தொழிலாற்றுநர் ஒருவரின் உதவியைப் பெறலாம்.

(2) பிரிவு 14இன் உட்பிரிவு (3)இன் அல்லது பிரிவு 15இன் உட்பிரிவு (3)இன் வகையங்கள் பொருந்துகிற மைய அரசாங்கம் அல்லது மாநில அரசாங்கம் ஒன்று அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பு அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுறும் அல்லது சங்கம் ஒன்றானது, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சட்டத்தொழிலாற்றுநருக்கு அல்லது அதன் அலுவலர்களில் எவருக்கும் முன்னிலையாகும் அலுவலர்களாகச் செயற்படுவதற்கு அதிகாரமளிக்கலாம் மற்றும் அதனால் அவ்வாறு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர் ஒவ்வொருவரும், விண்ணப்பம் தொடர்பான அதன் வழக்கினைத் தீர்ப்பாயத்தில் முன்னிடலாம்.

24. இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்கள் எவற்றாலும் அல்லது அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதிலும் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், விண்ணப்பம் ஒன்று—

(அ) எந்தத் தரப்பினருக்கு எதிராக அத்தகைய விண்ணப்பம் செய்யப்படுகிறதோ அல்லது செய்யப்படக் கருதப்படுகிறதோ அந்தத் தரப்பினருக்கு இடைக்கால ஆணைக்கான வாதுரைக்கு ஆதரவாக அத்தகைய விண்ணப்பங்களின் மற்றும் அனைத்து ஆவணங்களின் படிகள் அளிக்கப்பட்டாலன்றி, மற்றும்

(ஆ) அத்தகைய தரப்பினருக்கு அந்தப் பொருட்பாட்டினை விசாரிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்பு நல்கினாலன்றி,

விண்ணப்பத்தின் பேரிலோ அல்லது அது தொடர்பான நடவடிக்கைகளின் பேரிலோ (உறுத்துக்கட்டளையின் அல்லது நிறுத்திவைப்பின் அல்லது பிற எந்த முறையின் வாயிலாகவோ) இடைக்கால ஆணை எதுவும் வழங்கப்படுதல் ஆகாது:

வரம்புரையாக:—விண்ணப்பதாரருக்கு பணம் போதிய சரியீடாக அமையாத வகையில் விளைவிக்கப்பட்ட இழப்பு எதனையும் தடுப்பதற்காக, அவ்வாறு செய்வது தேவையானது என்று தீர்ப்பாயம் தெளிவுறக் காணுமாயின், எழுத்துவடிவில் பதிவு செய்யப்படவேண்டிய காரணங்களுக்காக குறித்த தனி ஏற்பாடாக கூறுகள் (அ) மற்றும் (ஆ)இன் வேண்டுறுத்தங்களை வேண்டாமென விட்டுவிடலாம்; மற்றும் இடைக்கால ஆணை ஒன்றினைப் பிறப்பிக்கலாம்; ஆனால் அத்தகைய இடைக்கால ஆணையானது, விரைவில் நீக்கப்படவில்லையாயின், சொல்லப்பட்ட வேண்டுறுத்தங்கள், அந்தக் கால அளவு கழிவுறுவதற்கு முன்பு இணங்கி நடக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்றும் தீர்ப்பாயம் இடைக்கால ஆணையைத் தொடர்ந்து செயற்படுத்தியிருக்கிறது என்றாலன்றி, அது பிறப்பிக்கப்பட்ட தேதியில் இருந்து பதினான்கு நாள் கால அளவொன்று கழிவுற்றதன் பேரில், செல்திறம் அற்றுப்போகும்.

தலைவர்
வழக்குகளை
ஓர் ஆயத்தில்
மற்றொன்றிற்கு
மாற்றுவதற்கு
அதிகாரம்

25. ஆயம் ஒன்றின் முன்பு முடிவுறாநிலையில் இருக்கும் வழக்கு எதனையும், தலைவர், தரப்பினர்களில் எவரது விண்ணப்பத்தின் பேரிலும் தரப்பினர்களுக்கு அறிவிப்புக் கொடுத்தும், அவர்களுக்கு அவர் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று விழையலாகும் அத்தகையவர்களை விசாரித்த பின்போ, அல்லது அறிவிப்பு இன்றித் தாமே முற்பட்டோ, முடிவுசெய்வதற்காக அதனைப் பிற ஆயம் எதற்கும் மாற்றலாம்.

முடிவானது
பெரும்பான்மை
யினரால்
செய்யப்படுதல்.

26. பிரச்சினை எதன்மீதும், ஆயத்தின் உறுப்பினர்கள் கருத்துவேறுபாடு கொள்வார்களாயின், அந்தப் பிரச்சினையானது பெரும்பான்மை இருக்குமாயின், பெரும்பான்மையினரின் கருத்துக்கு இணங்க முடிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்; ஆனால் உறுப்பினர்கள் சமமாகப் பிரிந்திருப்பார்களாயின், அவர்கள் எந்தப் பிரச்சினை அல்லது பிரச்சினைகளின்பேரில் வேறுபடுகிறார்களோ அதனை அல்லது அவற்றை அவர்கள் தலைவருக்குத் தெரிவித்து, சுட்டுகை ஒன்றை அனுப்புதல் வேண்டும். தலைவர், அந்தப் பிரச்சினை அல்லது பிரச்சினைகளைத் தாமாகவே விசாரிக்கலாம்; அல்லது, தீர்ப்பாயத்தின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களால் அத்தகை பிரச்சினை அல்லது பிரச்சினைகள் விசாரிக்கப்படுவதற்கு அந்த வழக்கினைக் குறித்தனுப்பலாம்; மற்றும் அத்தகைய பிரச்சினை அல்லது பிரச்சினைகள், அந்த வழக்கினை முதலில் விசாரித்தவர்கள் உள்ளடங்கலாக, அதனை விசாரித்த தீர்ப்பாய உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மையினரின் கருத்திற்கிணங்க முடிவு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

27. இந்தச் சட்டத்தின் மற்றும் விதிகளின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, விண்ணப்பம் ஒன்றை அல்லது மேல்முறையீடு ஒன்றை அறுதியாக முடிவு செய்த தீர்ப்பாயத்தின் ஆணையே அறுதியானதாகும்; மற்றும் (உயர் நீதிமன்றம் ஒன்று உள்ளடங்கலாக) நீதிமன்றம் எதிலும் அது எதிர்த்து வாதிடப்படுதல் ஆகாது; மற்றும் அத்தகைய ஆணையானது, பிரிவு 20இன் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (அ)இல் சுட்டப்பட்டுள்ள தன்மையதான அறுதியாணை எதுவும் (அத்தகைய அறுதியாணை உள்ளபடியாகவே வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்) குறைகள் குறித்த விண்ணப்பம் தொடர்பாக அது எந்த முறையில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கலாகுமோ அதே முறையில் நிறைவேற்றப்படுதல் வேண்டும்.

தீர்ப்பாயத்தின் ஆணைகளை நிறைவேற்றதல்.

அத்தியாயம் V

பல்வகைப்பட்டவை

28. பணியம் அல்லது பணியடை எதற்கும் ஆளெடுப்பது அல்லது ஆளெடுப்பதுடன் தொடர்புடைய பொருட்பாடுகள் அல்லது பணியம் எதிலுமுள்ள உறுப்பினர்களின் அல்லது பணியம் அல்லது பணியடை எதிலும் பதவியமர்த்தப்பட்ட நபர்கள் தொடர்பான பணியப்பொருட்கள் தொடர்பாக, தீர்ப்பாயம் ஒன்றினால், இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதிகார அமைப்பு, அதிகாரங்கள் அல்லது அதிகார அடைவு எதுவும் செலுத்தத்தக்கதாக ஆகின்ற தேதியன்றும் அது முதற்கொண்டும்—

உச்சநீதிமன்றம் நீங்கலாக நீதிமன்றங்களின் அதிகார வரம்பினை நீக்குதல்.

(அ) உச்ச நீதிமன்றம், அல்லது

(ஆ) தொழிற்சாலைப் பூசல்கள் சட்டம், 1947இன்படி அல்லது அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள நேரிணையான பிற சட்டம் எதன்படியும் அமைக்கப்பட்ட தொழில்துறைத் தீர்ப்பாயம் தொழிலாளர் நீதிமன்றம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதுவும்,

நீங்கலாக நீதிமன்றம் எதுவும், அத்தகைய ஆளெடுப்பு அல்லது அத்தகைய ஆளெடுப்புடன் தொடர்புடைய பொருட்பாடுகள் அல்லது அத்தகைய பணியப் பொருட்பாடுகள் தொடர்பான அதிகாரவரம்பு, அதிகாரங்கள் அல்லது அதிகார அடைவு எதனையும் கொண்டிருப்பதற்கும் செலுத்துவதற்கும் உரிமைப்பாடு உடையது ஆகும்.

29(1) இந்தச் சட்டத்தின்படி தீர்ப்பாயம் ஒன்று நிறுவப்பட்ட தேதியை ஒட்டி முன்பு நீதிமன்றம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதன் முன்பும், எந்த உரிமை வழக்கு அல்லது பிற நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றும் முடிவுறாநிலையில் இருந்து வந்ததோ, அந்த உரிமை வழக்கு அல்லது நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றும் எந்த வழக்கின் காரணத்தின் அடிப்படையில் எழுகிறதோ, அந்த அடிப்படை வழக்கின் காரணமாக அந்தத் தீர்ப்பாயம் நிறுவப்பட்ட பின்னர் ஏற்பட்டிருக்குமாயின், அது தீர்ப்பாயத்தின் அதிகாரவரம்பிற்குள் வந்திருக்குமோ அவை அந்தத் தேதியன்று அந்தத் தீர்ப்பாயத்திற்கு மாற்றப்படுதல் வேண்டும்:

முடிவுறா நிலையிலிருக்கும் வழக்குகளை மாற்றதல்.

வரம்புரையாக.—இந்த உட்பிரிவினிலுள்ள எதுவும், உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்பு முடிவுறாநிலையில் இருக்கும் மேல்முறையீடு எதற்கும் பொருந்துமாது.

(2) உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுறமம் அல்லது சங்கம் எதுவும் தொடர்பாக, தீர்ப்பாயம் ஒன்றுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரவரம்பு செல்திறம் பெறுகிற தேதியை ஒட்டி முன்பு, நீதிமன்றம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு எதன் முன்பும் எந்த உரிமை வழக்கு அல்லது பிற நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றும் முடிவுறாநிலையில் இருந்துவந்ததோ, அந்த உரிமை வழக்கு அல்லது நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றும், எந்த வழக்கின் காரணத்தின் அடிப்படையில் எழுகிறதோ, அந்த அடிப்படை வழக்கின் காரணமாக அந்தத் தீர்ப்பாயம் நிறுவப்பட்ட பின்பு ஏற்பட்டிருக்குமாயின், அது தீர்ப்பாயத்தின் அதிகாரவரம்பிற்குள் வந்திருக்குமோ அவை அந்தத் தேதியன்று அந்தத் தீர்ப்பாயத்திற்கு மாற்றப்படுதல் வேண்டும்:

வரம்புரையாக.—இந்த உட்பிரிவின உள்ளது எதுவும், உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்பு மேற்சொல்லப்பட்டவாறு முடிவுறாநிலையில் இருக்கும் மேல்முறையீடு எதற்கும் பொருந்துறாது.

விளக்கம்.—இந்த உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, உள்ளாட்சி அல்லது அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுருமம் அல்லது சங்கம் தொடர்பாக, 'தீர்ப்பாயம்' ஒன்றிற்கு எந்தத் தேதியிலிருந்து அதிகாரவரம்பு அளிக்கப்பட்டு செல்திறம் பெறுகிறதோ அந்தத் தேதி என்பது அத்தகைய உள்ளாட்சி அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அல்லது கூட்டுருமம் அல்லது சங்கத்திற்குப் பொருந்துகிற பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (3)இன் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, பிரிவு 15இன் உட்பிரிவு (3)இன் வகையங்கள் செல்திறம் பெறுகிற தேதி என்று பொருள்படும்.

(3) ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு, கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயம் ஒன்று நிறுவப்பட்டு, அந்த மாநிலம் அல்லது மாநிலங்களின் தீர்ப்பாயம் அல்லது தீர்ப்பாயங்கள் அது நிறுவப்பட்ட தேதியை ஒட்டி முன்பு நிறுவப்பட்டிருக்குமிடத்து, அத்தகைய மாநிலத் தீர்ப்பாயம் அல்லது, மாநிலத் தீர்ப்பாயங்களின் முன்பு முடிவுறா நிலையில் இருக்கும் அனைத்து வழக்குகளும், சொல்லப்பட்ட தேதியை ஒட்டி முன்பு அவற்றிற்கான பதிவணங்களும் சேர்த்து அத்தகைய கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கு அந்தத் தேதியன்று மாற்றப்படுதல் வேண்டும்.

விளக்கம்.—இந்த உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக மாநிலத் தீர்ப்பாயம் என்பது, பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (2)இன்படி நிறுவப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பாயம் என்று பொருள்படும்.

(4) நீதிமன்றம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அத்தகைய மாற்றத்திற்குப் பின்பு கூடியவிரைவில், அத்தகைய உரிமை வழக்கு, மேல்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கை எதுவும் மாற்றப்பட்டிருக்கிறவிடத்து,—

(அ) நீதிமன்றம் அல்லது பிற அதிகார அமைப்பு அத்தகைய மாற்றத்திற்குப் பின்பு, கூடியவிரைவில், அத்தகைய உரிமை வழக்கு, மேல்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கையின் பதிவணங்களைத் தீர்ப்பாயத்திற்கு அனுப்புதல் வேண்டும்; மற்றும்

(ஆ) தீர்ப்பாயமானது, அத்தகைய பதிவணங்களைப் பெற்றதன் பேரில், பிரிவு 19இன்படியான விண்ணப்பம் ஒன்றிற்கான நேர்வினைப் போன்ற அதே முறையில், அத்தகைய மாற்றத்திற்கு முன்பு இருந்த நிலையில் அல்லது அதற்கு முந்திய நிலையில் அல்லது புதியதாக தீர்ப்பாயம் பொருத்தமெனக் கொள்ளலாகிறவாறு மாற்றத்திற்கு முன்பு இருந்த நிலையில், அல்லது அதற்கு முந்திய நிலையில் அல்லது புதியதாக தீர்ப்பாயம் பொருத்தமெனக் கொள்ளலாகிறவாறு எந்த அளவுக்கு கூடுமோ அந்த அளவுக்கு, அத்தகைய உரிமை வழக்கு, மேல்முறையீடு அல்லது பிற நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

(5) உட்பிரிவு (3)இன்படி கூட்டு நிருவாகப் பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கு வழக்கு எதுவும் மாற்றப்பட்டிருக்குமிடத்து, கூட்டு நிருவாகப் பணித்தீர்ப்பாயம் அவ்வாறு மாற்றப்பட்டதற்கு முன்பு வழக்கானது, எந்த நிலையில் இருந்ததோ அந்தநிலையில் இருந்து நடவடிக்கையினை மேல்நடத்துதல் வேண்டும்.

(6) நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயங்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 1987இன் தொடக்கத்தினை ஒட்டி முன்பு தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் முன்பு முடிவுறா நிலையில் இருக்கும் வழக்கு ஒவ்வொன்றும் அந்த வழக்கின் அடிப்படை காரணமும் அத்தகைய தொடக்கத்திற்குப் பின்பு நீதிமன்றம் எதனின் அதிகாரவரம்பிற்குள் எழுமாயின், அந்த வழக்கானது, நீதிமன்றம் அவ்வாறு தொடங்கப்படுவதன் பேரில், அதற்கான பதிவணங்களுடன் சேர்த்து மாற்றப்படுதல் வேண்டும்.

(7) உட்பிரிவு (6)இன்படி நீதிமன்றம் ஒன்றிற்கு வழக்கு எதுவும் மாற்றப்பட்டிருக்குமிடத்து, அத்தகைய வழக்கினின்று நீதிமன்றம் எதுவும் அவ்வாறு மாற்றப்பட்டதற்கு முன்பு அது எந்த நிலையில் இருந்ததோ அந்த நிலையில் இருந்து நடவடிக்கையினை மேல்நடத்த முற்படலாம்.

29 (அ). தீர்ப்பாயம் ஒன்று நிறுவப்படுவதற்கு முன்பு (உயர் நீதிமன்றம் அல்லாத பிற) நீதிமன்றம் எதனாலும், உரிமைவழக்கு அல்லது நடவடிக்கை எதிலும் தீர்ப்பாணை வழங்கப்பட்டிருக்குமிடத்து அல்லது ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து, அத்தகைய தீர்ப்பாயத்தின் அதிகாரவரம்பிற்குள் உரிமைவழக்கு அல்லது நடவடிக்கை வழக்கின் எந்தக் காரணத்தின் அடிப்படையில் அமைந்ததோ அந்த வழக்கின் காரணமானது, அத்தகைய நிறுவுகைக்குப் பின்பு எழுமாயின், மற்றும் அத்தகைய நிறுவுகைக்கு முன்பு தீர்ப்பாணை அல்லது ஆணைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு எதுவும் செய்யப்பட்டிராதவிடத்து மற்றும் அத்தகைய நிறுவுகைக்கு முன்பு அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டம் எதன்படியும் மேல்முறையீடு செய்யப்படுவதற்கான காலஅளவு கழிவுறாதிருக்கிற விடத்து,—

குறித்த சில
மேல்
முறையீடுகளை
முன்னிடுவதற்
கான
வகையம்.

(அ) நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயங்கள் (திருத்தம்) சட்டமுன்வடிவு, 1966 குடியரசுத் தலைவர் இசைவினைப் பெறுகிற தேதியில் இருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள், அல்லது அத்தகைய தீர்ப்பாணை அல்லது ஆணையின்படி பெறப்பட்ட தேதியில் இருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள், இவற்றுள் எது பிந்தியோ, அதற்குள் மைய நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயத்திற்கும், அல்லது

(ஆ) அது நிறுவப்பட்டதிலிருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் அல்லது அத்தகைய தீர்ப்பாணை அல்லது ஆணையின்படி பெறப்பட்ட தேதியில் இருந்து தொண்ணூறு நாட்களுக்குள், இவற்றுள் எது பிந்தியோ, அதற்குள், பிற தீர்ப்பாயம் எதற்கும்,

அத்தகைய மேல்முறையீடு செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

30. தீர்ப்பாயம் ஒன்றின் முன்புள்ள நடவடிக்கைகள் அனைத்தும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 193, 219 மற்றும் 228இன் பொருளின்படி நீதித்துறை நடவடிக்கைகளாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தீர்ப்பாயம்
ஒன்றின்முன்பு
உள்ள
நடவடிக்கைகள்
நீதித்துறை
நடவடிக்கை
களாகும்.

31. தீர்ப்பாயம் ஒன்றிற்குப் பிரிவு 13இன்படி வகை செய்யப்பட்ட தலைவர், துணைத் தலைவர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்களும், அலுவலர்களும் பிற பணிக்கமர்த்தப்பட்டவர்களும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 21இன் பொருளின்படி அரசுப் பணியாளர்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தீர்ப்பாயத்தின்
உறுப்பினர்களும்
பணியாளர்
தொகுதியும்
அரசுப்
பணியாளர்கள்
ஆவர்.

32. இந்தச் சட்டத்திற்கிணங்க அல்லது அதன்படி செய்யப்பட்ட விதி அல்லது ஆணை எதன்படியும் நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும், மைய அல்லது மாநில அரசாங்கத்திற்கு எதிராக, அல்லது மைய அல்லது கூட்டு அல்லது மாநில நிருவாகப்பணித் தீர்ப்பாயம் எதனின் தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினருக்கு எதிராக, அல்லது அத்தகைய தலைவர் துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினரால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பிற நபர் எவருக்கும் எதிராக, உரிமைவழக்கு, குற்ற வழக்கு அல்லது பிறசட்டமுறை நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

நல்லெண்ணத்தில்
எடுக்கப்பட்ட
நடவடிக்கைக்குப்
பாதுகாப்பு.

33. இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அவற்றிற்கு முரணாக அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதன் காரணமாகவும் செல்திறம் கொண்டிருக்கிற முறையாவணம் எதிலும் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், மேலோங்கும் செல்திறம் உடையதாகும்.

சட்டம்
மேலோங்கும்
செல்திறம்
உடையதாகும்.

34. (1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களைச் செல்திறப்படுத்துவதில், இடர்ப்பாடு எதுவும் எழுமாயின், மைய அரசாங்கம் அந்த இடர்ப்பாட்டினைக் களைவதற்குத் தேவையானதாகவோ உகந்ததாகவோ தோன்றுகிற, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு முரணானதாக இல்லாத அத்தகைய வகையங்களை அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆணை வாயிலாகச் செய்யலாம்.

இடர்ப்
பாடுகளைக்
களைவதற்கான
அதிகாரம்.

(2) இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்பட்ட ஆணை ஒவ்வொன்றும், அது செய்யப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.

விதிகளை
வகுப்பதற்கு
மைய
அரசாங்கத்
திற்குள்ள
அதிகாரம்.

34. (1) மைய அரசாங்கம், பிரிவு 36இன் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) மேலேகண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றி, அத்தகைய விதிகள் பின்வருவன அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றுள் எதற்கும் வகை செய்யலாம். அவையாவன—

(அ) பிரிவு 5இன் உட்பிரிவு (4) கூறு (ஈ) இன்படி இரண்டுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஆயம் ஒன்றினால் முடிவு செய்யப்பட வேண்டிய வழக்கு அல்லது வழக்குகள்;

(ஆ) தலைவர், துணைத் தலைவர் அல்லது பிற உறுப்பினரின் தவறான நடத்தை அல்லது தகுதியின்மையினை விசாரணை செய்வதற்கு, பிரிவு 9இன் உட்பிரிவு (3) இன்படியான நெறிமுறை;

(இ) தலைவர், துணைத்தலைவர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கத்தக்க வரையூதியங்களும் படித்தொகைகளும் மற்றும் பிற வரையுரைகளும் வரைக்கப்படுகளும்;

(ஈ) பிரிவு 19இன்படி செய்யப்படலாகும் விண்ணப்பம் ஒன்றின் படிவம், அத்தகைய விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்து அனுப்பப்படவேண்டிய ஆவணங்களும், பிற சான்றுகளும் மற்றும் அத்தகைய விண்ணப்பத்தை முன்னிடுவதற்காக அல்லது நீதிமுறைக் கட்டளையைச் சார்வு செய்வதற்காக அல்லது நிறைவேற்றுவதற்காகச் செலுத்தத்தக்க கட்டணம்;

(உ) பிரிவு 22இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி தீர்ப்பாயம் ஒன்று, அதன் நெறிமுறைகளை எந்த விதிகளுக்குட்பட்டு ஒழங்குறுத்துவதற்கு அதிகாரம் உடையதாக இருக்குமோ, அந்த விதிகள் மற்றும் அந்தப் பிரிவின் உட்பிரிவு (3)இன் கூறு (1)இன்படி உரிமையியல் நீதிமன்றம் ஒன்றின் அதிகாரங்களை, எந்தக் கூடுதல் பொருட்பாடுகள் குறித்துத் தீர்ப்பாயம் செலுத்தலாகுமோ அந்தக் கூடுதல் பொருட்பாடுகள்; மற்றும்

(ஊ) வகுத்துரைக்கப்படலாகும் அல்லது அது குறித்து மைய அரசாங்கத்தினால் விதிகள் வகுக்கப்படுவதற்கு வேண்டுறுத்தப்படும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

விதிகளை
வகுப்பதற்கு
உரிய
அரசாங்கத்
திற்குள்ள
அதிகாரம்.

36. உரிய அரசாங்கமானது, பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றுள் எதற்கும் வகை செய்வதற்கு அறிவிக்கை வாயிலாக விதிகளை வகுக்கலாம். அவையாவன:—

(அ) பிரிவு 12இன்படி தீர்ப்பாயத்தின் ஆயங்களினமீது தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர் செலுத்தலாகும் நிதி மற்றும் நிருவாகப்பணி அதிகாரங்கள்;

(ஆ) பிரிவு 13இன் உட்பிரிவு (2)இன்படி தீர்ப்பாயத்தின் அலுவலர்கள் மற்றும் பிற பணிக்கமர்த்தப்பட்டவர்களின் வரையூதியங்களும், படித்தொகைகளும், பணிவரைக்கப்படுகளும்; மற்றும்

(இ) பிரிவு 35இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒரு பொருட்பாடாக இல்லாத பிற பொருட்பாடு எதனையும் குறித்து விதிகளை வகுக்க உரிய அரசாங்கம் வேண்டுறுத்தப்படுதல்.

36. அ. பிரிவு 35இன் உட்பிரிவு (2)இன் கூறு (இ)இன்படி அல்லது பிரிவு 36இன் கூறு (ஆ)இன்படி விதிகளை வகுப்பதற்கான அதிகாரமானது, இந்தச் சட்டத்திற்குக் குடியரசுத் தலைவரது இசைவானது, எந்தத் தேதியில் பெறப்பட்டதோ அந்தத் தேதிக்கு முற்படாத ஒரு தேதியில் இருந்து முன்மேவுமாறு அத்தகைய விதிகளை அல்லது அவற்றுள் எதனையும் செய்வதற்கான அதிகாரத்தையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; ஆனால் அத்தகைய விதி, பொருந்துறலாகிற நபர் எவரது உரித்தங்களையும் குந்தகமாகப் பாதிக்கிறவாறு முன்மேவுமாறு செல்திறம் அளித்தல் ஆகாது.

விதிகள்
முன்மேவுறப்
பொருந்துமாறு
செய்வதற்கு
அதிகாரம்.

37(1) இந்தச் சட்டத்தின்படி மைய அரசாங்கத்தால் செய்யப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடியவிரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றின் முன்பும், ஒரு கூட்டத்தொடரகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களாகவோ, மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒருகால அளவிற்கு அது அமர்வில் இருக்கையில், அதன்முன்பு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்தக் கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்தவிதியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி செய்யப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு, அந்த விதி அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும்; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

விதிகளை
முன்வைத்தல்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படி மாநில அரசாங்கம் ஒன்றினால் வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் முன்பு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.